



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 6 TAHUN 2006**

TENTANG

**TATACARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4587) perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah; *
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4587);

Dengan persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
DAN
BUPATI WONOSOBO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG TATACARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo;
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Wonosobo;
5. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Wonosobo;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Wonosobo;
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah sarana pelaksanaan demokrasi di tingkat desa berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Desa;
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa;
11. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga masyarakat desa setempat yang mengajukan lamaran sebagai Kepala Desa yang oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon;
12. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
13. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa;
14. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan hak dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
15. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
16. Hak Memilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
17. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat setempat;
18. Penyaringan adalah seleksi administrasi yang dilakukan Panitia Pemilihan terhadap para Bakal Calon.

BAB II PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa kepada Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya;
- (2) 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya, Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dan BPD;
- (3) BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan di Desa dengan Keputusan BPD yang hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a) Unsur Perangkat Desa
 - b) Unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan
 - c) Tokoh masyarakat.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan Panitia Pemilihan akan diatur oleh Bupati.

Pasal 4

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas :

- a. mengumumkan kekosongan Jabatan Kepala Desa dan atau berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
- b. mengadakan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa;
- c. menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa serta menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat;
- d. mengumumkan dipapan Pengumuman yang terbuka Daftar Calon Kepala Desa;
- e. melaksanakan penyaringan Calon Kepala Desa;
- f. menyelenggarakan penyampaian visi dan misi dan rencana kerja Calon Kepala Desa serta mengatur penyelenggaraan kampanye;
- g. menentukan rencana, tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
- h. menyusun rencana anggaran pembiayaan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- i. mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka nama-nama Daftar Pemilih yang telah ditetapkan;
- j. melaksanakan Pemungutan suara;
- k. mengusulkan Calon Kepala Desa Terpilih disertai Berita Acara jalannya pemilihan dan Berita Acara penghitungan suara kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Keputusan BPD;
- l. melaksanakan Pemilihan Kepala Desa dengan tertib, lancar, aman dan teratur;
- m. melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD;
- n. menyelenggarakan pelantikan Kepala Desa Terpilih.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan proses pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, dibentuk Panitia Pembina dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Kabupaten;
- (2) Pembentukan Panitia Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Panitia Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas :

- a. mengawasi proses pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan Kepala Desa dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
- b. memberikan petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- c. menyiapkan kartu undangan dan kartu suara;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati terhadap laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e. menghadiri pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

Pasal 7

Yang berhak memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa :

- a. terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus ;
- b. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin dan menyerahkan identitas;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 8

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan/atau kegiatan Organisasi terlarang lainnya;
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat;
- e. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. penduduk desa setempat yang terdaftar secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. belum pernah menjabat sebagai kepala desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
- k. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
- l. Syarat-syarat lain yang ditentukan Panitia Pemilihan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya;

BAB V

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON KEPALA DESA

Pasal 9

- (1) Pencalonan Kepala Desa dilakukan melalui tahapan Penjaringan dan Penyaringan oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan sejak Panitia Pemilihan mengumumkan kekosongan jabatan Kepala Desa dan atau berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran;
- (3) Bakal Calon mengajukan pencalonannya secara tertulis kepada Panitia Pemilihan dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa aktif, Anggota BPD dan Perangkat Desa aktif yang mencalonkan diri di non-aktifkan dari jabatannya terhitung pada saat mendaftarkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa;
- (2) Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa non-aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan dilantiknya Kepala Desa Terpilih;

Bagi Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan diri harus mengundurkan diri dari jabatannya terhitung pada saat mendaftarkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 12

Bagi Anggota Panitia Pemilihan yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan.

Pasal 13

- (1) Bagi Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/Kepolisian yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 juga harus memiliki surat Keterangan Persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil/TNI/Kepolisian dan Putra Desa yang Terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan;
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat atau ditetapkan menjadi Kepala Desa dibebaskan dari jabatan organiknya untuk sementara waktu tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- (4) Anggota TNI/POLRI yang diangkat dan ditetapkan menjadi Kepala Desa menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi TNI/POLRI;
- (5) PNS yang dipilih menjadi Kepala Desa :
 - a. berhak menerima gaji dan penghasilan lainnya;
 - b. berhak mendapatkan kenaikan gaji berkala;
 - c. dapat dinaikkan pangkatnya;
 - d. dapat diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi hak mengelola bengkok dan menerima tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa;
- (7) Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan ke instansi induknya berdasarkan Keputusan Bupati.

B A B VI

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan penyaringan bagi Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan;
- (2) Bakal Calon ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan berdasarkan hasil penyaringan Panitia Pemilihan;
- (3) Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Panitia Pemilihan menyerahkan daftar Bakal Calon Kepala Desa beserta kelengkapannya kepada Panitia Pembina dan Pengawas melalui Camat.
- (5) Panitia Pemilihan melaporkan daftar calon Kepala Desa kepada bupati melalui Camat

Pasal 15

- (1) Untuk memenangkan dirinya dalam Pemilihan Kepala Desa, para Calon Kepala Desa diperkenankan untuk menyelenggarakan kampanye sejak diumumkan menjadi Calon Kepala Desa;
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 2 (dua) hari sebelum tanggal Pemungutan Suara;
- (3) Tata cara kampanye diatur lebih lanjut oleh Bupati.

- (1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada penduduk Desa yang berhak memilih dan pengumuman tentang akan diadakannya pemilihan Kepala Desa di tempat yang terbuka;
- (2) Pemilihan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, BPD dapat memperpanjang waktu penyelenggaraan pemilihan kepala desa paling lama 3 (tiga) bulan atas persetujuan Bupati;
- (3) Dalam masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 17

- (1) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- (2) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan dari calon yang memenuhi syarat;
- (3) Hak memilih hanya untuk satu suara dan tidak dapat diwakilkan;
- (4) Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
- (5) Pemilihan dilaksanakan di Desa yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Pada hari pemungutan suara, Calon Kepala Desa harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara;
- (2) Panitia Pemilihan menjaga agar tiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 19

Setelah pemungutan suara selesai maka Ketua Panitia Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga, segera :

- a. menandatangani Berita Acara jalannya pemungutan suara bersama-sama dengan para calon Kepala Desa;
- b. membuka kotak suara dan menghitung jumlah suara yang masuk setelah diteliti dengan disaksikan para saksi dan para calon Kepala Desa;
- c. mengumumkan hasil jumlah penghitungan suara dimaksud dan menandatangani Berita Acara penghitungan suara bersama – sama dengan calon Kepala Desa;
- d. melaporkan hasil penghitungan suara kepada BPD.

Pasal 20

Dalam hal pemilihan hanya terdapat 1 (satu) calon, maka pelaksanaan pemungutan suara harus disediakan 2 (dua) tanda, satu bergambar dan satu tidak bergambar dalam satu kartu suara yang masing-masing untuk suara yang mendukung dan yang tidak mendukung.

Pasal 21

- (1) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila sekurang – kurangnya dihadiri oleh 50% (lima puluh perseratus) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih tetap;
- (2) Calon yang dinyatakan Terpilih adalah Calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak;
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa hanya terdapat satu orang maka Calon dinyatakan Terpilih apabila mendapat dukungan suara sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh perseratus) ditambah 1 (satu) dari jumlah suara sah;
- (4) Apabila calon Kepala Desa hanya terdapat satu orang mendapat perolehan suara kurang dari 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan selanjutnya dilakukan pendaftaran ulang.

- (1) Calon Terpilih sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 ayat (2) berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal Penetapan Calon Terpilih, BPD segera mengirimkan Keputusan BPD kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan;
- (3) Pengesahan Kepala Desa Terpilih ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PEMILIHAN ULANG Pasal 23

- (1) Dalam hal Calon Terpilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) lebih dari satu orang dengan jumlah suara sama maka untuk menentukan Calon yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan pemilihan ulang.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya untuk Calon-calon yang mendapatkan jumlah suara sama terbanyak, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) belum menghasilkan Calon Terpilih maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dibatalkan dan dibuka pendaftaran ulang;
- (4) Dalam hal pemilih yang hadir dalam Pemilihan Ulang tidak memenuhi 50% (lima puluh per seratus) lebih 1 (satu) dari jumlah pemilih tetap, maka Pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan tempat dan tanggal diadakannya pemilihan ulang.

BAB VIII LARANGAN DAN SANKSI BAGI CALON KEPALA DESA DAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 24

- (1) Calon Kepala Desa dilarang :
 - a. melakukan tindakan dan atau memberikan pernyataan yang tidak sesuai dengan ketentuan / norma masyarakat yang dapat merugikan pihak – pihak tertentu;
 - b. menjanjikan dan atau memberikan sesuatu yang berhubungan dengan pencalonannya;
 - c. memalsukan keterangan mengenai dirinya terkait dengan pencalonannya
- (2) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa baik secara perorangan maupun bersama – sama dilarang melakukan penyalahgunaan wewenangnya yang mengakibatkan kerugian bagi calon lainnya atau menimbulkan gangguan terhadap pelaksanaan pemilihan.

Pasal 25

- (1) Calon Kepala Desa yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) poin a dikenakan sanksi berupa teguran / peringatan secara tertulis;
- (2) Calon Kepala Desa yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) poin b dikenakan sanksi berupa pembatalan pencalonannya;
- (3) Calon Kepala Desa yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) poin c dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggota Panitia Pemilihan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) dikenakan sanksi diberhentikan dari keanggotaan panitia pemilihan.

BAB IX MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH Pasal 27

- (1) Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah mendengarkan saran, masukan dan pertimbangan dari Panitia Pembina dan Pengawas;
- (2) Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dilakukan oleh BPD;
- (3) Pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa dan atau Panitia Pemilihan Kepala Desa yang nyata – nyata terbukti melanggar hukum dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Pengaduan atas dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan / BPD;
- (2) Panitia Pemilihan / BPD menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditindak lanjuti.

Pasal 29

- (1) Dalam hal proses pemilihan Kepala Desa diduga terdapat kecurangan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh lewat jalur hukum selanjutnya proses pemilihan Kepala Desa tetap berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibuktikan, pelantikan Kepala Desa tetap dilaksanakan.
- (3) Dalam hal kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan setelah pelantikan, Bupati tanpa usul BPD memberhentikan yang bersangkutan serta mengangkat Penjabat Kepala Desa.

BAB X BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 30

- (1) Besarnya biaya Pemilihan Kepala Desa ditentukan oleh BPD atas usul Panitia Pemilihan;
- (2) Biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
- (3) Biaya administrasi pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo;
- (4) Sumbangan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

B A B XI PELANTIKAN KEPALA DESA Pasal 31

- (1) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan dalam suatu upacara dihadapan masyarakat di Desa bersangkutan atau tempat lain yang ditunjuk;
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya;

- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
- "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (5) Pada upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa yang akan dilantik berpakaian dinas upacara.
- (6) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati, Kepala Desa yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan.

Pasal 32

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dengan ketentuan Kepala Desa lama tetap menjalankan tugas.

BAB XII MASA JABATAN KEPALA DESA Pasal 33

- (1) Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelaksanaan pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Apabila masa jabatan periode kedua Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh mencalonkan kembali.

B A B XIII TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA Pasal 34

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan , pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan BPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. membina perekonomian desa;
 - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, Kepala Desa mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta

- Indonesia;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan berdemokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

B A B XIV PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA Pasal 36

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD serta memberitahukan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (3) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (4) Memberitahukan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (6) Laporan akhir masa jabatan kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

BAB XV LARANGAN KEPALA DESA Pasal 37

- (1) Kepala Desa dilarang :
 - a. menjadi pengurus partai politik;
 - b. merangkap jabatan sebagai ketua dan/ atau anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
 - c. merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. terlibat kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah;
 - e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
 - f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

- g. menyalahgunakan wewenang;
 - h. melanggar sumpah/janji jabatan.
 - i. melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa ;
 - j. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma hidup yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kepala Desa dikenakan tindakan administrasi berupa teguran, pemberhentian sementara dan pemberhentian sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku oleh Bupati atas usul BPD.

BAB XVI

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 38

- (1) Kepala Desa berhenti , karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi kepala desa;
- (3) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana pada ayat (1) huruf a, huruf b dan pada ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri sekurang – kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Setelah menerima usulan pemberhentian Kepala Desa dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati mengadakan penelitian kebenaran usulan tersebut;
- (6) Dalam hal setelah diadakan penelitian terbukti, maka Bupati mengesahkan usulan pemberhentian dan apabila tidak terbukti maka Bupati menolak usulan pemberhentian;
- (7) Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.
- (8) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 39

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap Keamanan Negara.

Pasal 41

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 pada ayat (1) dan dalam Pasal 40, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Dalam hal kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 pada ayat (1) dan dalam Pasal 40, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan 50 % (lima puluh perseratus) dari bengkok kepala desa dan sisanya untuk Kepala Desa.

Pasal 43

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 pada ayat (2), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan kepala desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB XVII PENYIDIKAN Pasal 44

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana ketentuan yang dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati,
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

B A B XVIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA Pasal 45

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat dari Perangkat Desa yang dipandang mampu setelah memperhatikan aspirasi masyarakat melalui BPD;
- (2) Dalam hal tidak ada Perangkat yang dipandang mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat dapat mengusulkan Pegawai Negeri Sipil kecamatan yang bersangkutan setelah memperhatikan aspirasi masyarakat melalui BPD;

- (4) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali.
- (5) Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 46

- (1) Penjabat Kepala Desa berhenti, karena :
- meninggal dunia
 - permintaan sendiri.
 - diberhentikan.
- (2) Penjabat Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- berakhir masa jabatannya;
 - telah dilantik kepala desa Terpilih;
 - tidak melaksanakan kewajiban; dan atau
 - melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Usul pemberhentian Penjabat (Pj) Kepala Desa sebagaimana pada ayat (1) huruf a, huruf b dan pada ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD;
- (4) Usul pemberhentian Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian Penjabat Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.

Pasal 47

Penjabat Kepala Desa diberikan penghasilan 50 % (lima puluh perseratus) dari bengkok Kepala Desa dan sisanya dimasukkan dalam kas desa sebagai penghasilan desa.

B A B XIX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 48

Kepala Desa yang masih menjabat pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya.

B A B XX KETENTUAN PENUTUP Pasal 49

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 16 tahun 2000) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 34 tahun 2002 Seri D Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

I. PENJELASAN UMUM

Ditetapkan di Wonosobo
Pada tanggal 12 Agustus 2006



Diundangkan di Wonosobo
Pada tanggal 15 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO



DJOKO PURNOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 7 TAHUN 2006
SERIE NOMOR 4

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai perwujudan demokrasi di desa perlu diatur mengenai tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berfungsi sebagai pedoman dalam rangka mengatur mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3 ayat (3) huruf c

Yang dimaksud dengan "tokoh masyarakat" adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

Pasal 4 s/d Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7 huruf a

Yang dimaksud dengan "terdaftar" adalah telah terdaftar dalam Buku Induk Kependudukan Desa.

Pasal 8

- Huruf b : yang dimaksud dengan "seria" adalah tidak pernah terlibat dalam gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Huruf d : yang dimaksud dengan "berpendidikan sekurang-kurangnya tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR TAHUN 2006
TENTANG
TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka peraturan pedoman umum pengaturan mengenai desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa tetap, yaitu (1) keanekaragaman yang memiliki makna bahwa istilan desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, (2) partisipasi yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa, (3) otonomi asli yang memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman, (4) demokratisasi yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui BPD dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa, (5) pemberdayaan masyarakat yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai perwujudan demokrasi di desa perlu diatur mengenai tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berfungsi sebagai pedoman dalam rangka mengatur mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| Pasal 1 s/d Pasal 2 | : | Cukup jelas |
| Pasal 3 ayat (3) huruf c | : | Yang dimaksud dengan "tokoh masyarakat" adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya. |
| Pasal 4 s/d Pasal 6 | : | Cukup jelas |
| Pasal 7 huruf a | : | Yang dimaksud dengan "terdaftar" adalah telah terdaftar dalam Buku Induk Kependudukan Desa. |
| Pasal 8 | | <ul style="list-style-type: none">- Huruf b : yang dimaksud dengan "setia" adalah tidak pernah terlibat dalam gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.- Huruf d : yang dimaksud dengan "berpendidikan sekurang-kurangnya tamat Sekolah Lanjutann Tingkat Pertama |

STTB SMP Negeri/Swasta, Mts Negeri/Swasta, ST, SMEP, SMP Terbuka, Kelompok Belajar Paket B dan sekolah lainnya yang sederajat;

- Huruf g : yang dimaksud dengan "penduduk setempat" adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan.
- Huruf j : yang dimaksud dengan "masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun" adalah masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan "dua kali masa jabatan" adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10 Ayat (2)

: Dalam hal terjadi kekosongan Sekretaris Desa maka yang melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Camat.

Pasal 11 s/d Pasa 12

: Cukup jelas

Pasal 13 Ayat (1)

: Yang dimaksud dengan "Pejabat Pembina Kepegawaian" adalah Bupati bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonosobo

Pasal 14 s/d Pasal 16

: Cukup jelas.

Pasal 17 ayat (1)

Yang dimaksud dengan :

1. Langsung adalah :

Pemilih yang mempunyai hak suara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan.

2. Umum adalah :

Pada dasarnya semua penduduk warganegara Indonesia yang memenuhi persyaratan berhak memilih dalam pemilihan.

3. Bebas adalah :

Pemilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk menetapkan pilihannya sendiri tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun dan dengan apapun.

4. Rahasia adalah :

Pemilih dijamin oleh peraturan perundang-undangan bahwa suara yang diberikan dalam pemilihan tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan jalan apapun.

5. Jujur adalah :

Bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa dijamin adanya kejujuran baik dari yang mempunyai hak dipilih maupun dari yang mempunyai hak memilih.

6. Adil adalah :

Bahwa Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya berdiri di atas semua kepentingan dan tidak memihak pada golongan, kepentingan maupun pendidikan.

Pasal 18 s/d Pasal 21

: Cukup jelas.

Pasal 22 ayat (2)

: Apabila dalam 7 (tujuh) hari BPD belum mengirimkan Keputusan BPD, maka hasil Pemilihan Kepala Desa

Pasal 23 s/d Pasal 29	:	Cukup jelas
Pasal 30 ayat (3)	:	Yang dimaksud dengan "biaya administrasi" adalah biaya untuk pengadaan kartu undangan dan kartu suara.
Pasal 31 ayat (2)	:	Yang dimaksud dengan "masyarakat" adalah BPD, Tokoh masyarakat, Keluarga kepala desa terpilih
Pasal 32	:	Yang dimaksud dengan "alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan", misalnya terjadi perang, sengketa dan bencana alam.
Pasal 33	:	Cukup jelas
Pasal 34 ayat (1)	:	Yang dimaksud dengan "urusan Pemerintahan" antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar desa. Yang dimaksud dengan "urusan pembangunan" antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa. Yang dimaksud dengan "urusan kemasyarakatan" antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan dan adat istiadat.
ayat (2) huruf g	:	Yang dengan mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan di desa.
Pasal 35 huruf k	:	Untuk mendamaikan perselisihan, kepala desa dapat dibantu oleh lembaga adat desa.
Pasal 36 ayat (1)	:	- Yang dimaksud dengan "laporan penyelenggaraan pemerintahan desa" adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota. - Yang dimaksud dengan "memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban" adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-pertaturan desa termasuk APB Desa. - Yang dimaksud dengan "memberitahukan laporan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat" adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.
ayat (3)	:	BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggungjawaban kepala desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima dan hanya bersifat progress report.
ayat (5)	:	Yang dimaksud pembinaan dapat berupa pemberian sanksi dan atau penghargaan.
ayat (6)	:	Yang dimaksud dengan "laporan akhir masa jabatan" adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati dan BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
Pasal 37 ayat (1) huruf j	:	Yang dimaksud dengan "perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap

- kepemimpinannya antara lain melakukan perbuatan asusila, perjudian, mabuk-mabukan dan lain-lain.
- Pasal 38 ayat (2) huruf b : Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan
- huruf d : Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan
- Pasal 39 s/d Pasal 41 : Cukup jelas.
- Pasal 42 ayat (1) : Dalam hal terjadi kekosongan Sekretaris Desa maka yang melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Camat.
- Pasal 43 : Cukup jelas.
- Pasal 44 ayat (3) : Pemberitahuan secara tertulis dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi.
- Pasal 45 ayat (1) : Pengangkatan Penjabat Kepala Desa oleh Bupati atas usul Camat dimaksud agar jangan sampai terdapat kekosongan kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa akibat kosongnya jabatan kepala desa.
Pengangkatan Penjabat Kepala Desa berasal dari Perangkat Desa yang dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa dengan baik.
Camat memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat baik melalui mekanisme formal maupun non formal, misalnya usulan dari BPD dijadikan salah satu dasar pertimbangan Camat.
- Pasal 46 s/d Pasal 51 : Cukup jelas.